



## ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฉบับที่ ๓๒๑

ว่าด้วย หลักเกณฑ์การกำกับและเชื่อมโยงบริษัทในเครือ กฟผ.

- - -

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒๙๙ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การกำกับ ดูแล บริษัทในเครือ กฟผ. เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งเพื่อเป็นการรองรับการปรับเปลี่ยนองค์กรในอนาคต คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

### หมวด ๑

#### ข้อกำหนดทั่วไป

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๓๒๑ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การกำกับและเชื่อมโยงบริษัทในเครือ กฟผ.”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๕ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒๙๙ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การกำกับ ดูแล บริษัทในเครือ กฟผ.

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้

- (๑) “กฟผ.” หมายความว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- (๒) “บริษัทในเครือ กฟผ.” หมายความว่า บริษัทที่ กฟผ. ได้ถือหุ้นโดยตรง

### หมวด ๒

#### หลักเกณฑ์การกำกับ ดูแล บริษัทในเครือ กฟผ.

ข้อ ๕ การกำกับ ดูแล บริษัทในเครือ กฟผ. ให้มีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

- (๑) ให้ผ่านผู้แทน กฟผ. ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นการกรรมการบริษัทในเครือ กฟผ.
- (๒) ให้ผ่านทางผู้แทน กฟผ. ที่มีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทในเครือ กฟผ.

ข้อ ๖ ให้ กฟผ. จัดทำรายงานการดำเนินงานของบริษัทในเครือ กฟผ. เสนอ คณะกรรมการ กฟผ. ทราบถึงการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าวเป็นประจำทุกไตรมาส หรือทำ รายงานในเมื่อมีกิจการสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานบริษัทในเครือ กฟผ.

ทั้งนี้ การจัดทำรายงานการดำเนินงานตามวรรคหนึ่งในลักษณะเพื่อทราบ ให้จัดทำรายงานในรูปแบบรายงานสรุป (Executive Summary)

#### หมวด ๓

#### หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตั้งผู้แทน กฟผ. เป็นกรรมการบริษัทในเครือ กฟผ.

ข้อ ๗ กรณีบริษัทในเครือ กฟผ. ที่ กฟผ. ถือหุ้นมากกว่า ๕๐% คณะกรรมการ กฟผ. จะพิจารณาให้ผู้แทน กฟผ. เป็นกรรมการบริษัทในเครือ กฟผ. ดังกล่าว ดังนี้

(๑) ประธานกรรมการ กฟผ. หรือกรรมการ กฟผ. หรือผู้ว่าการ เป็นประธานกรรมการบริษัท

(๒) ผู้แทน กฟผ. ร่วมเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งมีโครงสร้างประกอบด้วย

(ก) กรรมการ กฟผ.

(ข) ผู้ว่าการ หรือรองผู้ว่าการ หรือผู้จัดการใหญ่ธุรกิจ

ข้อ ๘ กรณีบริษัทในเครือ กฟผ. ที่ กฟผ. ถือหุ้นมากกว่า ๒๕% แต่ไม่เกิน ๕๐% และ กฟผ. ได้รับสิทธิในการแต่งตั้งผู้แทน กฟผ. ให้เป็นประธานกรรมการและ/หรือกรรมการบริษัท คณะกรรมการ กฟผ. จะพิจารณาให้ผู้แทน กฟผ. เป็นกรรมการบริษัทในเครือ กฟผ. ดังกล่าวดังนี้

(๑) ประธานกรรมการ กฟผ. หรือกรรมการ กฟผ. หรือผู้ว่าการ เป็นประธานกรรมการบริษัท

(๒) ผู้แทน กฟผ. ร่วมเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งมีโครงสร้างประกอบด้วย

(ก) กรรมการ กฟผ.

(ข) ผู้ว่าการ หรือรองผู้ว่าการ หรือผู้จัดการใหญ่ธุรกิจ หรือผู้ช่วยผู้ว่าการ หรือผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธุรกิจ

ข้อ ๙ กรณีบริษัทในเครือ กฟผ. ที่ กฟผ. ถือหุ้นมากกว่า ๑๐% แต่ไม่เกิน ๒๕% และ กฟผ. ได้รับสิทธิในการแต่งตั้งผู้แทน กฟผ. ให้เป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการ กฟผ. จะพิจารณาให้ รองผู้ว่าการ หรือผู้จัดการใหญ่ธุรกิจ หรือผู้ช่วยผู้ว่าการ หรือผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธุรกิจ เป็นกรรมการ บริษัท

ข้อ ๑๐ กรณีบริษัทในเครือ กฟผ. ที่ กฟผ. ถือหุ้นไม่เกิน ๑๐% และ กฟผ. ได้รับสิทธิ ในการแต่งตั้งผู้แทน กฟผ. ให้เป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการ กฟผ. จะพิจารณาให้ผู้ช่วยผู้ว่าการ หรือผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธุรกิจ หรือผู้อำนวยการฝ่าย เป็นกรรมการบริษัท

ข้อ ๑๑ การแต่งตั้งผู้แทน กฟผ. ตาม ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ หากมีความ จำเป็นและมีความเหมาะสมที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ดำเนินการ ได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ กฟผ.

ข้อ ๑๒ ให้ผู้แทน กฟผ. ที่เป็นกรรมการบริษัทในเครือ กฟผ. มีภาระหน้าที่ดังนี้

(๑) หน้าที่สำคัญ ได้แก่ เป็นผู้แทน กฟผ. ในการบริหารจัดการบริษัทในเครือ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(๒) ในการกำกับดูแล เมื่อมีกิจการสำคัญจะต้องเสนอคณะกรรมการ กฟผ. พิจารณานุมัติหรือเห็นชอบก่อน เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วนจะต้องเสนอคณะกรรมการ กฟผ. ทราบในโอกาสแรก

(๓) เรื่องที่จะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฟผ. ก่อนดำเนินการ

(ก) การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการผู้จัดการ

(ข) การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ

(ค) การจัดทำ การแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ หรือหนังสือบริคณห์

สนธิ

(ง) การเพิ่มทุนและลดทุน

(จ) การดำเนินกิจการที่มีการลงทุนขนาดใหญ่ หรือกิจการที่มีผลกระทบ

สำคัญต่อ กฟผ.

(ฉ) การขยายขอบเขตของการดำเนินธุรกิจนอกเหนือธุรกิจหลัก

(ช) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ

ให้แก่บุคคลอื่น

(ซ) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชน

มาเป็นของบริษัท

(ณ) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ญ) การเลิกบริษัทในเครือ

(ฎ) การกู้เงินของบริษัทในเครือโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อ

ประชาชน

(ฏ) การควบบริษัทในเครือกับบริษัทอื่น

ความในข้อ ๑๒ (๓) มิให้ใช้บังคับกับบริษัทในเครือที่ กฟผ. ถือหุ้นไม่เกิน ๑๐% หรือกับบริษัทในเครือที่ กฟผ. ไม่มีผู้แทนเป็นกรรมการบริษัท

๑) ข้อ ๑๓ ประธานกรรมการ กฟผ. กรรมการ กฟผ. ผู้ว่าการ พนักงาน กฟผ. หรือบุคคลอื่น ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการบริษัทในเครือ กฟผ. ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งได้คราวละ ๓ ปี และเมื่อพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีก แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน ๖ ปี ไม่ได้

วาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับผู้ว่าการ

ในกรณีที่ประธานกรรมการ กฟผ. กรรมการ กฟผ. ผู้ว่าการ หรือพนักงาน กฟผ. ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทในเครือ กฟผ. พ้นจากตำแหน่งใน กฟผ. ไม่ว่าบุคคลผู้นั้นจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในเครือ กฟผ. ครบวาระแล้วหรือไม่ก็ตาม ให้บุคคลผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทในเครือ กฟผ. ด้วย

๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ ๔๔๘

ใช้บังคับ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔

ในกรณีที่ กฟผ. ไม่สามารถเสนอผู้แทน กฟผ. เพื่อไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในเครือ กฟผ. ได้ตามหมวดนี้ เนื่องจากไม่มีคณะกรรมการ กฟผ. ให้ผู้แทน กฟผ. ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในเครือ กฟผ. ต่อไปจนถึงวันที่คณะกรรมการ กฟผ. มีมติเสนอผู้แทน กฟผ. ไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในเครือ กฟผ. แทน แม้จะดำรงตำแหน่งเกินระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับของบริษัทในเครือ กฟผ.

เมื่อประธานกรรมการ กฟผ. กรรมการ กฟผ. ผู้ว่าการ หรือพนักงาน กฟผ. ที่ได้รับแต่งตั้งไปเป็นกรรมการบริษัทในเครือ จะต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทในเครือ กฟผ. ตามวรรคสามหรือวรรคสี่ ให้ กฟผ. แจ้งบริษัทในเครือ กฟผ. ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่บุคคลนั้นพ้นจากตำแหน่งใน กฟผ. หรือวันที่คณะกรรมการ กฟผ. มีมติเสนอผู้แทน กฟผ. ไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในเครือ กฟผ. แทน แล้วแต่กรณี เพื่อให้ทราบว่าบุคคลนั้นมีใช้บุคคลที่เป็นกรรมการผู้แทน กฟผ. และให้ดำเนินการตามข้อบังคับบริษัทต่อไป

#### หมวด ๔

**หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทน กฟผ. ในฐานะผู้ถือหุ้นบริษัทในเครือ กฟผ.**

ข้อ ๑๔ ให้ผู้ว่าการ หรือรองผู้ว่าการ หรือผู้จัดการใหญ่ธุรกิจ หรือผู้ช่วยผู้ว่าการ หรือผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธุรกิจที่ผู้ว่าการมอบหมาย เป็นผู้แทน กฟผ. ไปร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น

ข้อ ๑๕ ให้ผู้แทน กฟผ. ตามข้อ ๑๔ มีภาระหน้าที่ดังนี้

(๑) ใช้สิทธิออกเสียงตามนโยบายที่คณะกรรมการ กฟผ. กำหนด  
(๒) การออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นในเรื่องสำคัญๆ จะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฟผ. ก่อนมีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในเครือ กฟผ. โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้

- (ก) การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท
- (ข) การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
- (ค) การจัดทำ การแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ หรือหนังสือบริคณห์

สนธิ

- (ง) การเพิ่มทุนและลดทุน
- (จ) การให้ความเห็นชอบงบประมาณ งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (ฉ) การขยายขอบเขตของการดำเนินธุรกิจนอกเหนือธุรกิจหลัก
- (ช) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วน

ที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

- (ซ) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชน

มาเป็นของบริษัท

(ณ) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

- (ญ) การเลิกบริษัทในเครือ

ประชาชน

(ก) การกู้เงินของบริษัทในเครือโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อ

(ข) การควบบริษัทในเครือกับบริษัทอื่น

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕

นายสมชัย ฤชุพันธุ์  
ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฝ่ายจัดการธุรกิจเครือ  
โทร. ๖๖๘๐๐